P U T U S A N

Nomor 2537/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **MUHAMMAD RUSLI ADI PRATAMA PASARIBU;**

Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 16 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Besar Deli Tua. Kanal. Gang Tapian Nauli Kec.Deli Tua Kab.Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : **ABDUL RAHIM;**

Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 31 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan STM Suka Tirta No.30 Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati,S.H., Christoper P.Lumban Gaol,S.H.,M.Hum, Crairunisa,SE,S.H, Simon Sihombing,S.H., Ria Harapenta Tarigan,S.H., Neny Widya Astuti,S.H., Boy Kelvin Purba,S.H., Alfina Lubis,S.H., Nadia Lubis,S.H., Advokad/Penasihat Hukum dan Paralegal pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kantor ”LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN, berkantor dijalan Flamboyan III Komplek Wedana Palece Blok A No 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat penetapan penunjukan Nomor 2457/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tertanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2537/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal Nomor 2537/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa-I MUHAMMAD RUSLI ADI PRATAMA PASARIBU dan terdakwa-II ABDUL RAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakajatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa-I MUHAMMAD RUSLI ADI PRATAMA PASARIBU dan terdakwa-II ABDUL RAHIM masing-masing selama :

7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,6 (satu koma enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong,*dirampas untuk dimusnahkan* dan uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), *dirampas untuk Negara.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan Para Terdakwa memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum Penasihat Hukum Para Terdakwa menanggapinya lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 19 Oktober 2022 Nomor Register Perkara PDM-979 /Enz.2/10/2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa-I MUHAMMAD RUSLI ADI PRATAMA PASARIBU bersama dengan Terdakwa-II ABDUL RAHIM pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Melati Raya Kel.Sempa Kata Kec.Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Pietra Karo-karo bersama dengan Azriady dan saksi Eko Setiawan (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa terdakwa-I MUHAMMAD RUSLI ADI PRATAMA PASARIBU bersama dengan terdakwa-II ABDUL RAHIM ada menjual narkotika jenis sabu-sabu sehingga pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB para saksi menyamar dan meemsan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa-I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 1 (satu) gram seharga Rap.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan berjanji akan bertemu di Jalan Melati Raya Kel.Sempa Kata Kec.Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB para terdakwa tiba di Jalan Melati Raya Kel.Sempa Kata Kec.Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU dengan berjalan kaki dan pada saat itulah para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,6 (satu koma enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong yang disimpan terdakwa-I dikantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa-I pada saat itu, sedangkan dari terdakwa-II ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa-II dikantong celana depan sebelah kanan.

- Bahwa para terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada BAGUS (dalam penyelidikan) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu para terdakwa memperjualbelikan kembali narkkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga para terdakwa memperoleh keuntungan.
- Bahwa para terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5800/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD RUSLI ADI PRATAMA PASARIBU dan ABDUL RAHIM berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,6 (satu koma enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Riski Amalia,S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari.S.Farm.,Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa mereka Terdakwa-I MUHAMMAD RUSLI ADI PRATAMA PASARIBU bersama dengan terdakwa-II ABDUL RAHIM pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Melati Raya Kel.Sempa Kata Kec.Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,"percobaan atau permufakatan jahat,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Pietra Karo-karo bersama dengan Azriady dan saksi Eko Setiawan (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa terdakwa-I MUHAMMAD RUSLI ADI PRATAMA PASARIBU bersama dengan terdakwa-II ABDUL RAHIM ada menjual narkotika jenis sabu-sabu sehingga pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB para saksi menyamar dan meemsan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa-I sebanyak 1 (satu) gram seharga Rap.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan berjanji akan bertemu di Jalan Melati Raya Kel.Sempa Kata Kec.Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB para terdakwa tiba di Jalan Melati Raya Kel.Sempa Kata Kec.Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU dengan berjalan kaki dan pada saat itulah para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,6 (satu koma enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong yang disimpan terdakwa-I dikantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa-I pada saat itu, sedangkan dari terdakwa-II ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa-II dikantong celana depan sebelah kanan.
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5800/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD RUSLI ADI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRATAMA PASARIBU dan ABDUL RAHIM berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,6 (satu koma enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Riski Amalia,S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari.S.Farm.,Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa menerangkan ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi–saksi ke persidangan :

1.

Saksi AZRIADY, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Melati Raya Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU, karena Para Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, Saksi dan rekannya mendapat informasi dari seorang informan bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Melati Raya Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Eko Setiawan, S.E., dan Pietra Karo-karo langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) Narkotika ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekannya menemui Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga yang disepakati seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Pada saat itu Saksi dan rekannya telah sepakat untuk bertemu dan melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transaksi di Jalan Melati Raya Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Para Terdakwa mendatangi SBPU tersebut dengan berjalan kaki. Lalu pada saat itu Saksi dan rekannya langsung menghampiri Para Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong dari saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu, sedangkan dari Terdakwa II. Abdul Rahim ditemukan dan disita barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa II. Abdul Rahim;
- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Bagus (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim membeli Narkotika jenis shabu dari Bagus (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa adapun Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali oleh Para Terdakwa seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim beserta seluruh barang bukti tersebut ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;

2. **Saksi EKO SETIAWAN, S.E.,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Melati Raya Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU, karena Para Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, Saksi dan rekannya mendapat informasi dari seorang informan bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Melati Raya Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Azriady, S.H., dan Pietra Karo-karo langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) Narkotika ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekannya menemui Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga yang disepakati seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Pada saat itu Saksi dan rekannya telah sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di Jalan Melati Raya Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Para Terdakwa mendatangi SBPU tersebut dengan berjalan kaki. Lalu pada saat itu Saksi dan rekannya langsung menghampiri Para Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong dari saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu, sedangkan dari Terdakwa II. Abdul Rahim ditemukan dan disita barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta dua ratus ribu rupiah) dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa II. Abdul Rahim;

- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Bagus (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim membeli Narkotika jenis shabu dari Bagus (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa adapun Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali oleh Para Terdakwa seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim beserta seluruh barang bukti tersebut ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. MUHAMMAD RUSLI ADI PRATAMA PASARIBU telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Melati Raya Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU, karena Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim diduga menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul sekira pukul 01.00 WIB, beberapa orang laki-laki datang menemui Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga yang disepakati seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan pembeli tersebut telah sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di Jalan Melati Raya Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim mendatangi SBPU tersebut dengan berjalan kaki. Lalu pada saat itu pembeli tersebut yang ternyata adalah Anggota Kepolisian berpakaian preman yang menyamar langsung menghampiri Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong dari saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu, sedangkan dari Terdakwa II. Abdul Rahim ditemukan dan disita barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa II. Abdul Rahim;
- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Bagus (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim membeli Narkotika jenis shabu dari Bagus (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rahim, karena Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

- Bahwa adapun Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim beserta seluruh barang bukti tersebut ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. ABDUL RAHIM telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Melati Raya Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU, karena Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim diduga menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul sekira pukul 01.00 WIB, beberapa orang laki-laki datang menemui Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga yang disepakati seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan pembeli tersebut telah sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di Jalan Melati Raya Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim mendatangi SBPU tersebut dengan berjalan kaki. Lalu pada saat itu pembeli tersebut yang ternyata adalah Anggota Kepolisian berpakaian preman yang menyamar langsung menghampiri Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong dari saku celana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu, sedangkan dari Terdakwa II. Abdul Rahim ditemukan dan disita barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa II. Abdul Rahim;

- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Bagus (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim membeli Narkotika jenis shabu dari Bagus (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim, karena Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa adapun Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim beserta seluruh barang bukti tersebut ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,6 (satu koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong;
- Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5800/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD RUSLI ADI PRATAMA PASARIBU dan ABDUL RAHIM berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,6 (satu koma enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Riski Amalia,S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari.S.Farm.,Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim ditangkap oleh Saksi Azriady, Saksi Eko Setiawan dan Pietra Karo-karo yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Melati Raya Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU, karena Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim diduga menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, Saksi Azriady, Saksi Eko Setiawan dan Pietra Karo-karo mendapat informasi dari seorang informan bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Melati Raya Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Azriady, Saksi Eko Setiawan dan Pietra Karo-karo langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) Narkotika ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Azriady, Saksi Eko Setiawan dan Pietra Karo-karo menemui Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga yang disepakati seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan pembeli tersebut telah sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Jalan Melati Raya Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim mendatangi SBPU tersebut dengan berjalan kaki. Lalu Saksi Azriady, Saksi Eko Setiawan dan Pietra Karo-karo menghampiri Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong dari saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu, sedangkan dari Terdakwa II. Abdul Rahim ditemukan dan disita barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa II. Abdul Rahim;
- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Bagus (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim membeli Narkotika jenis shabu dari Bagus (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim, karena Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa adapun Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Azriady, Saksi Eko Setiawan dan Pietra Karo-karo membawa Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa II. Abdul Rahim beserta seluruh barang bukti tersebut ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5800/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD RUSLI ADI PRATAMA PASARIBU dan ABDUL RAHIM berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,6 (satu koma enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Riski Amalia,S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari.S.Farm.,Apt;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa ”*Setiap orang”* secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur ”Setiap Orang” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana *(straafbaar feit)* dalam hal ini manusia pribadi *(natuurlijke person)* selaku pendukung hak dan kewajiban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan bukan sebagai badan hukum *(rechts person),* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I. MUHAMMAD RUSLI ADI PRATAMA PASARIBU dan Terdakwa II. ABDUL RAHIM yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2022 Nomor Register Perkara PDM-979 /Enz.2/10/2022, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I. MUHAMMAD RUSLI ADI PRATAMA PASARIBU dan Terdakwa II. ABDUL RAHIM, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim ditangkap oleh Saksi Azriady, Saksi Eko Setiawan dan Pietra Karo-karo yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Melati Raya Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU, karena Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim diduga menjual Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, Saksi Azriady, Saksi Eko Setiawan dan Pietra Karo-karo mendapat informasi dari seorang informan bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Melati Raya Kelurahan Sempa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Azriady, Saksi Eko Setiawan dan Pietra Karo-karo langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) Narkotika ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Azriady, Saksi Eko Setiawan dan Pietra Karo-karo menemui Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga yang disepakati seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan pembeli tersebut telah sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di Jalan Melati Raya Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim mendatangi SBPU tersebut dengan berjalan kaki. Lalu Saksi Azriady, Saksi Eko Setiawan dan Pietra Karo-karo menghampiri Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong dari saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu, sedangkan dari Terdakwa II. Abdul Rahim ditemukan dan disita barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa II. Abdul Rahim;

Menimbang, bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Bagus (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim membeli Narkotika jenis shabu dari Bagus (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim, karena Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa adapun Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya. Selanjutnya Saksi Azriady, Saksi Eko Setiawan dan Pietra Karo-karo membawa Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim beserta seluruh barang bukti tersebut ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5800/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD RUSLI ADI PRATAMA PASARIBU dan ABDUL RAHIM berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,6 (satu koma enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Riski Amalia,S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari.S.Farm.,Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, membantu, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim ditangkap oleh Saksi Azriady, Saksi Eko Setiawan dan Pietra Karo-karo yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Melati Raya Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di SPBU, karena Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim diduga menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Bagus (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim membeli Narkotika jenis shabu dari Bagus (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim, karena Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Adapun Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan II. Abdul Rahim seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, terdapat Permufakatan / kerja sama yang erat antara Terdakwa I. Muhammad Rusli Adi Pratama Pasaribu dan Terdakwa II. Abdul Rahim serta Bagus (DPO) untuk menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka unsur yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dalam Dakwaan Pertama telah terbukti maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,6 (satu koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong;

Oleh karena barang bukti merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas dan sudah tidak diperlukan lagi dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dirasa sudah pantas dan adil atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD RUSLI ADI PRATAMA PASARIBU dan Terdakwa II. ABDUL RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing – masing sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 4 ((empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,6 (satu koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H., dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Eti Astuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rina Sary Sitepu, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa melalui persidangan secara Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H.	Nurmiati, S.H.
Eti Astuti, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Sumardy S., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)